附件

五华县水寨镇“02·17”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年2月17日17时42分，在梅华线60KM+200M五华县水寨镇七都村阿勇重型汽修厂门前路段一辆重型自卸货车与一辆普通二轮摩托车发生碰撞，造成普通二轮摩托车驾驶人当场死亡及双方车辆损坏的道路交通事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493条令）和《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》（公安部公交管〔2017〕409号）等规定，五华县人民政府批准成立了五华县水寨镇“02·17”一般生产经营性道路交通事故调查小组，全面开展事故调查工作。事故调查小组依据《安全生产法》《道路交通安全法》《广东省生产经营性道路交通责任调查处理工作指引》等相关法律法规，对事故现场勘查、技术鉴定、询问调查作出进一步复核和深度调查，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对相关责任单位和人员的处理意见及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况。

1.粤M[redacted]重型自卸货车，车辆所有人：李[redacted]，身份证

（驾驶证）号：4414241979[redacted]，住广东省五华县水寨镇[redacted]。车辆品牌型号：江淮牌，发动机号：*068238，车辆识别代码：*306651，初次登记日期：2018年6月14日，检验有效期止：2023年6月30日，强制报废期止：2033年6月14日，使用性质：货运，机动车状态：正常，核定载人数：2人，整备质量：15450KG，核定载质量：15420KG，总质量31000KG。经调查，该车在京东安联财产保险有限公司广东分公司购买机动车交通事故责任强制保（保险单号：101-1-710-22-043898-000-00）及机动车商业保险（保险单号：101-1-701-22-047892-000-00）。经查询，该车近三年共有0条非现场交通违法行为记录，共有21条现场交通违法行为记录，均已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故记录。

2.悬挂粤M[redacted]普通二轮摩托车，车辆所有人：曾[redacted]，男，身份证号：4414241950[redacted]，住广东省五华县水寨镇[redacted]。车辆发动机号：*895271，车辆识别代码：*P90811，使用性质：非营运，机动车状态：正常。

（二）车辆驾驶人员相关情况。

1.粤M[redacted]重型自卸货车驾驶人：郑[redacted]，男，汉族，身份证号：4414241991[redacted]，住广东省五华县横陂镇[redacted]，事发时持B2准驾车型机动车驾驶证驾驶粤M[redacted]号重型自卸货车，联系方式：138[redacted]。经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：4414241991[redacted]，档案编号：

441401168194，准驾车型：B2，初次领证日期：2012年8月20日，有效期始：2018年8月20日，有效期止：2028年8月20日，当前状态：正常。郑[redacted]近三年来有7条交通违法行为记录，均已处理完毕。此事故前[redacted]无发生过一般程序交通事故记录。五华县公安局交通警察大队事故处理中队办案民警对其进行呼气酒精含量检测，检验结果为0mg/100ml，未涉嫌酒后驾驶。经调查，郑[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

2．悬挂粤M[redacted]普通二轮摩托车驾驶人曾[redacted]，男，汉族，身份证号：4414241950[redacted]，住广东省五华县水寨镇[redacted]，事发时未依法取得机动车驾驶证驾驶悬挂粤M[redacted]普通二轮摩托车，联系人：曾[redacted]，联系方式：138[redacted]。经调查，曾[redacted]在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

（三）肇事车辆装载及检验检测情况。

五华县公安局交通警察大队事故处理中队办案民警现场对粤M[redacted]重型自卸货车装载情况进行检查，粤M[redacted]重型自卸货车未装载货物。同时委托广东康怡司法鉴定中心对粤M[redacted]重型自卸货车与悬挂粤M[redacted]普通二轮摩托车进行车辆安全技术状况进行检测鉴定，结果为：1.受检的粤M[redacted]重型自卸货车制动及转向功能有效；照明、信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。2.受检的悬挂粤M[redacted]普通二轮摩托车制动及转向功能有效；全车

灯具齐全、未见异常。

（四）事故现场情况。

1.天气情况：事发时天气晴，路面干燥。

2.道路情况：现场位于梅华线60KM+200M五华县水寨镇七都村阿勇重型汽修厂门前路段，道路呈南北走向，南往长乐大桥方向，北往中洞村方向。水泥路面，路面完好，干燥，道路路面宽度为6.7米，路面化有黄色中心虚线，道路为机动车与非机动车混合道，西侧为天马摩托维修部，东侧为阿勇重型汽修厂。

（五）交通事故的证据、检验、鉴定结论。

上述事实有以下证据予以证实：1.受案登记表：证明事故发生时间、地点。2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。3.广东省梅州市公安司法鉴定中心梅市公（司）鉴（化）字〔2023〕151号检验报告。4.广东省五华县公安司法鉴定中心华公（司）鉴（法尸）字〔2023〕12号交通事故尸体检验报告书：证明曾[redacted]符合被运动中的钝性物（如交通工具类）碰撞形成，致其重型颅脑损伤死亡。5.广东康怡司法鉴定中心康怡司鉴中心〔2023〕痕鉴意字第1200号、1201号车辆安全技术状况检验鉴定意见书。6.广东康怡司法鉴定中心康怡司鉴中心〔2023〕痕鉴意字第1202号车辆行驶速度鉴定意见书。7.当事人询问及证人证言。8.事故现场监控视频录像：记录了事故发生的全过程。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023年2月17日17时42分，郑[redacted]在梅华线60KM+200M五华县水寨镇七都村阿勇重型汽修厂，驾驶粤M[redacted]号重型自卸货车往梅华路倒车时，货车左后角碰撞曾[redacted]驾驶乘载钟[redacted]、钟[redacted]沿梅华线由长乐大桥往中洞村方向行驶的悬挂粤M[redacted]号普通二轮摩托车，造成曾[redacted]当场死亡、钟[redacted]、钟[redacted]受伤及摩托车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置及救援情况。

1.接处警情况。2023年2月17日17时45分，五华县公安局指挥中心接群众报警电话：称梅华线五华县水寨镇七都村路段一辆重型自卸货车与一辆普通二轮摩托车发生碰撞，摩托车司机伤势较重。接警后，指挥中心立即指令交警水寨中队民警赶赴现场处置，并指令120救护中心前往现场救援。

2.应急救援情况。五华县公安局交警大队水寨中队当日值班民警接到指令后立即赶赴事故发生地现场，到达后立即采取安全防护措施，保护现场，维持交通秩序，协助120医务人员做好受伤人员救护工作。120医务人员赶到现场后，确认普通二轮摩托车驾驶人曾远中当场死亡，普通二轮摩托车的两位乘坐人受伤送医院抢救。水寨中队办案民警第一时间将此情况向交警大队值班领导报告，交警大队值班领导接报后指令水寨中队进行案件移交至事故处理中队，并对事故进行进一步调查核实和做好善后处理等工作。

3.应急处置评估。经评估，此次事故救援响应迅速、现场处

置得当、救援行动有序，救援过程中未发生衍生事故，无救援人员受伤，事故应急处置较好，各单位报告救援行动均符合法律法规要求。

（三）善后处理情况。

事故发生后，公安交警部门及时调查发生该事故的原因，并于2023年3月15日依法对交通事故作出第"441424120230000047号《道路交通事故认定书》并于当日向双方宣读、分发、签收，告知双方当事人（代理人）可在法定期限内向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请，双方对此交通事故认定均无异议。2023年3月27日，双方当事人（代理人）对此交通事故达成一致的损害赔偿调解协议，并签名生效。

三、事故发生的原因和事故性质认定

（一）事故发生的原因。

根据事故现场勘查、调查取证、车辆安全技术鉴定、当事人供述和证人证言，查实造成此次道路交通事故的原因是：1.郑[redacted]驾驶具有安全隐患的机动车倒车时未察明车后情况，确认安全后倒车的违法行为，是造成事故的同等原因。2.曾[redacted]未取得机动车驾驶证驾驶使用其他机动车的号牌的机动车超载人员上道路超速行驶，及乘坐人员未戴安全头盔的违法行为，是造成事故的同等原因。3.无证据证明摩托车乘坐人钟[redacted]有违法过错的行为。4.无证据证明摩托车乘坐人钟[redacted]有违法过错的行为。

（二）事故性质。

经调查认定，五华县水寨镇七都村路段发生的“02·17”道路交通事故属生产经营性一般道路交通责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任的认定。根据事故现场勘查和调查事实，经五华县交警大队集体讨论依法作出认定：1.郑[redacted]其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条“机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车”之规定，是造成事故的同等原因，应承担事故的同等过错。2.曾[redacted]其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第四项“任何单位或者个人不得有下列行为：（四）使用其他机动车的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志”、《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条“机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货”以及《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，

摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔”之规定，是造成事故的同等原因，应承担事故的同等过错。3.无证据证明摩托车乘坐人钟[redacted]有违法过错的行为。4.无证据证明摩托车乘坐人钟[redacted]有违法过错的行为。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条，以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条的规定，认定当事人的责任如下：1.郑[redacted]负事故的同等责任。2.曾[redacted]负事故的同等责任。3.钟[redacted]无责任。4.钟[redacted]无责任。

（二）对驾驶人的处理。粤M[redacted]号重型自卸货车驾驶人郑[redacted]在此次交通事故中存在的驾驶具有安全隐患的机动车、擅自改变机动车外形、倒车时未察明车后情况，确认安全后倒车的违法行为，交警大队对其违法行为分别作出裁决合并罚款700元，记1分。

（三）对驾驶人外的人员处理。建议对粤M[redacted]号重型自卸货车车主李[redacted]擅自改变机动车外形的违法行为移交五华县交通运输局处理。

（四）建议加强监管。将本案有关情况函告县应急管理局、县交通运输局、县公安局和水寨镇人民政府，加强企业安全生产管理，完善企业管理制度落实，强化驾驶人岗前培训和日常安全教育，提升驾驶人安全行车意识。经查，在此次事故中未发现职能部门和属地镇村存在履职不到位的行为。

五、事故的防范和整改措施建议

五华县水寨镇七都村处发生的道路交通事故给人民群众生

命财产带来的重大损失教训深刻。各镇各职能部门要认真总结吸取此次事故教训，提高思想意识，加强治理力度，全面排查整改区域内同类问题隐患，进一步加强道路交通安全管理工作，提出以下的防范和整改措施建议：

（一）加强对运输企业安全生产源头监管和培训教育工作。交通运输部门要加强对企业安全生产隐患进行排查，加强对货运驾驶人法律意识、安全意识、职业道德等驾驶安全责任和风险的教育。要加强货运车辆运营信息调度，严格落实卫星 GPS 定位在线监控，落实对超速、偏离路线、疲劳驾驶和特殊天气等的提醒制度，完善交通运输部门和公安交通管理部门联合监管机制，建立完善信息公开共享信息系统。

（二）加强路面执法力度，严查严处运输货车违法行为。公安交警要坚守路面主战场，针对辖区事故情况特点，加大路面巡逻管控力度，强化夜间、午后等重点时段和违法多发、事故多发重点路段警力部署，提高见警率、管事率，协同交通执法等部门联合严厉打击超限超载、超速、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、随意变道、强超强会、违法停车等违法行为；充分发挥公安交通集成指挥平台作用，加强视频巡查力度，及时发现路面异常情况，通报路面执勤警力精准拦截查缉、处置及时提醒和制止，提升打击效果。

（三）加强摩电车辆重点违法行为治理。为保障人民群众生命财产安全，针对涉摩电交通事故易造成驾乘人员受伤的特点，公安交警部门要强化路面巡逻管控，提高路面见警率、管事率，

尤其是对上下班摩电车辆较为集中的时段要重点管控。针对摩电车辆涉及酒驾醉驾、无牌无证、超员载人、不戴安全头盔、不按规定让行、逆行等重点交通违法行为，要加大执法力度，同时惩罚与教育相结合，进一步增强人民群众的交通安全意识，有效降低涉摩电交通事故。

（四）加强交通安全宣传，充分发挥宣传效果。各镇、村和公安交警、交通运输等相关职能部门要深入推进交通安全宣传教育提升行动，常态化开展交通安全宣传“七进”活动，加强农村地区“一老一小”、进城农民工等交通安全主题宣传教育，结合“一盔一带”、发挥“两个教育”工作实效，“安全带、安全头盔守护生命”宣传行动、通过“大篷车”或“电影下乡”等形式每月开展“美丽乡村安全行”交通安全巡回宣讲活动，通过大喇叭集中开展宣传提示。利用电视广播、电子媒体滚动播放系列主题宣传标语或宣传海报内容，营造人人关注交通安全的良好氛围。